



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
20ª VARA CRIMINAL
AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **0002279-38.2016.8.26.0635**
 Classe - Assunto: **Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **JOHN GWAKZING**

Vistos.

JOHN GWAKZING, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas dos artigos 33, *caput*, da Lei 11.343/06, porque, no dia 19 de fevereiro de 2016, por volta das 13:45 horas, na Rua Guaianases, nº 69, República, nesta cidade e comarca, supostamente trazia consigo drogas, para consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Narra a denúncia que foram encontrados em poder do acusado 08 porções de maconha, bem como a quantia de R\$ 70,00.

O réu foi citado (fls. 71) e ofereceu defesa preliminar às fls. 57, com recebimento da denúncia em 22 de setembro de 2016 (fls. 58).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas comuns à acusação e defesa. O réu foi interrogado nesta data.

Em debates orais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia, com aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas. A defesa pugnou pela absolvição, fixação da pena no mínimo, desclassificação para o artigo 28 e pela aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, fixação de regime aberto e substituição da pena por restritiva de direitos.

É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão estatal deve ser julgada procedente.

O policial Walmir narrou que se dirigiu para o local dos fatos, pois realizava operação na data dos fatos. Realizou campana por alguns instantes a pé,


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
20ª VARA CRIMINAL
AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

sendo que visualizou do outro lado da rua, em frente a um bar, o réu vendendo algo para um usuário de drogas, em típica atitude de tráfico de drogas. O local é conhecido ponto de tráfico de drogas. Acionou seus colegas, que vieram para o local. Com a chegada das viaturas houve corre-corre, sendo que o réu foi detido dentro do bar em frente do qual estava anteriormente. O depoente foi atrás dele e o visualizou colocando algo dentro da caçapa de uma mesa de bilhar. O réu foi detido e dentro da caçapa foi encontrada embalagem de cigarro, dentro da qual havia a droga, mas não se recordava a quantidade, tampouco qual o tipo de droga. O réu não falava português, por isso não deu sua versão sobre os fatos.

O policial Fernando relatou que no dia dos fatos realizavam operação e foram ao local dos fatos, por ser conhecido ponto de tráfico. Dirigiram-se a pé e em viaturas. Realizaram campana por cerca de 10/15 minutos, período no qual viram o réu entregando algo para pessoa que parecia ser usuária de drogas e recebendo algo em troca, sendo que ficava olhando para os lados o tempo todo, em típica atitude de tráfico, motivo pelo qual decidiram proceder à abordagem. Ao se aproximarem, o réu correu para dentro do bar em frente do qual estava. Foram em seu encalço e o viram colocando um maço de cigarro na caçapa de uma mesa de bilhar. Dentro do maço havia cerca de oito porções de maconha. O réu também tinha dinheiro consigo, ao que se lembre uma nota de R\$ 50 e outra de R\$ 20. Ele falava português com alguma dificuldade, mas reconheceu que estava vendendo drogas no local. Não o conhecia anteriormente e ele não aparentava estar sob efeito de drogas. .

O réu não foi interrogado, porque é revel.

Assim, é de se concluir pela existência da prática de tráfico pelo réu, o que se extrai da conjugação dos seguintes fatores: quantidade e forma de acondicionamento da droga, que se encontrava em porções individuais; sua prisão ocorreu nas proximidades de local conhecido como ponto de tráfico, segundo os policiais ouvidos; visualização pelos policiais de comercialização, com atendimento de um usuário pelo réu; confissão informal do réu ao policial Fernando de que estava traficando; ausência de comprovação de trabalho lícito, compatível com a quantidade de droga com ele encontrada; apreensão de dinheiro trocado. Em caso análogo já decidiu o E. Tribunal de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
20ª VARA CRIMINAL
AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Justiça do Estado de São Paulo:

“TESTEMUNHA - Tóxico - Depoimentos prestados por policiais - Validade - Inexistência de razão concreta para suspeição - Relatos que merecem a normal credibilidade das testemunhas em geral - Interpretação do artigo 202 do Código de Processo Penal - Recurso não provido.

PROVA CRIMINAL - Tóxicos - Drogas apreendidas na residência da ré que não produziu qualquer prova de que não fossem de sua propriedade - Recurso não provido.

PROVA CRIMINAL - Tóxicos - Casa conhecida como local de venda de entorpecentes, quantidade e acondicionamento da droga apreendida que nenhuma dúvida deixam a respeito da destinação comercial do produto - Recurso não provido.” (Ap. Crim. nº 247.848-3 - São Paulo - 6ª Câ. Crim. de "Julho/98" - Rel. Debatin Cardoso - J. 13.08.98 - v.u).

Os policiais que procederam à prisão em flagrante do réu fizeram relatos uníssomos e detalhados, confirmando os depoimentos prestados na fase policial em sua totalidade.

A palavra dos mesmos não merece descrédito, tendo em vista que o réu não noticiou que os conhecia anteriormente, inexistindo motivos para que eles pretendessem legitimar a prisão realizada. Conforme julgado seguinte:

"É bem sabido que não furta a lei validade aos depoimentos de policiais, tanto que sequer os isenta do compromisso de dizer a verdade, nem os poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, se vierem a sonegar a realidade dos acontecimentos. Ao juiz, o que cumpre é conferir a tais declarações o justo e merecido valor, cotejando-as e comprovando-as com os demais elementos de convicção, conferindo-lhes, ou não, segundo seu livre poder de convencimento, o merecido poder de persuasão. Não se compreende, na verdade, seja a atividade policial desprovida de um mínimo de eficiência, de ética, de veracidade a ponto de se arvorar em incriminadora insensata de


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
20ª VARA CRIMINAL
AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

inocentes. Nem teria sentido conferir a lei determinada tarefa ao agente de segurança, para, ao depois, quando fosse ele convocado a prestar contas de sua atuação, negar-lhe valor aprioristicamente, por preconceituosa admissão de que não diz a verdade” (TJSP, Apelação Criminal nº 112.195-3/1, Desembargador Canguçu de Almeida, em 07/10/91 - 2a Câmara Criminal do T.J.S.P.)

A materialidade delitiva está comprovada pelo exame químico-toxicológico (fls. 76/78) e também pelo auto de apreensão e exibição de fls. 11.

Forçosa, destarte, a condenação do réu por infração ao artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/2006. Passo à **DOSIMETRIA DA PENA**.

O réu é primário e portador de bons antecedentes e não guardava ou tinha em depósito quantidade expressiva de entorpecentes, de modo que entendo suficiente à repressão e prevenção do crime a fixação da pena base no mínimo legal.

Não há circunstâncias agravantes a considerar e tampouco atenuantes, pelo que se mantém a pena base fixada nesta segunda fase da aplicação da reprimenda.

Em atenção ao artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, que inovou ao estabelecer causa de diminuição de pena calcada na primariedade e bons antecedentes do acusado que não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa, reduzo as penas no máximo, estabelecendo-as em definitivo em *01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis dias-multa)*, na ausência de causas de aumento da pena.

Quanto ao regime de pena, declarada a inconstitucionalidade incidental do preceito legal que determina a adoção de regime inicial fechado (STF, HC 111.840/ES), passa-se à análise da questão. Com efeito, entende-se que seja aplicável regime mais severo do que aquele que o seria com base no simples valor aritmético da pena ora aplicada. Isto porque, conforme já dito anteriormente, quando da primeira fase da


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
20ª VARA CRIMINAL
AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

dosimetria da pena, o réu foi surpreendido na posse de quantidade relevante de entorpecentes, tratando-se daqueles que maior risco representa para a sociedade, pois causador de maior dependência química, sendo assim mais nocivo para a saúde pública, bem jurídico tutelado pelo legislador. Frise-se, por fim, que o delito ora em questão é daqueles que mais desassossego traz para a sociedade paulistana, tendo em vista ser crime potencializador de outros delitos, já que boa parte dos agentes comete crimes sob efeito de drogas ou para quitação de dívidas oriundas da aquisição de entorpecentes. Por tais motivos, fixo o regime fechado como inicial para cumprimento da pena. Neste sentido: STJ, RHC 37.637/SP, 5ª Turma, rel. Min. Moura Ribeiro

Deixo de aplicar o artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.736/2012, por entender que tal dispositivo é impossível de ser aplicado no Juízo de primeiro grau. A progressão de regime é matéria atinente ao Juízo das execuções criminais, devendo ser aferido não apenas o tempo de cumprimento da pena, como também se o sentenciado possui mérito para a progressão.

Além disso, considero tal dispositivo inconstitucional, uma vez que viola os princípios da isonomia e da individualização da pena. Ao se considerar somente o tempo de prisão provisória para a fixação do regime inicial, aquele que ficou solto durante o processo é tratado de forma prejudicial com relação àquele que ficou preso, uma vez que este poderá ter direito ao regime inicial mais benéfico tendo como base apenas o tempo de pena cumprido provisoriamente.

Pelas razões já expostas quando da fixação do regime inicial de cumprimento de pena, entendo insuficiente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito ou mesmo a aplicação do *sursis*. Neste sentido:

“O óbice, previsto no art. 44 da Lei n. 11.343/2006, à suspensão condicional da pena imposta ante tráfico de drogas mostra-se afinado com a Lei n. 8.072/90 e com o disposto no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal” (STF, HC 101.919/MG, 1ª Turma, rel. Min. Marco Aurélio)

“Não se mostra socialmente recomendável a conversão da



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
20ª VARA CRIMINAL
AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

pena privativa de liberdade em sanções restritivas de direitos, tendo em vista as peculiaridades do caso, que justificaram, aliás, a aplicação do redutor em patamar intermediário, em razão da variedade e quantidade da droga apreendida” (STJ, HC 206015/RJ).

As condições econômicas do réu são modestas, assim fixo o valor de cada dia-multa no piso legal.

Ante todo o exposto e o mais que dos autos consta, julgo **PROCEDENTE** a pretensão punitiva estatal para o fim de **CONDENAR** o réu **JOHN GWAKZING**, por infração ao artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06 às **penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis dias-multa), sendo cada dia-multa no mínimo legal, em regime inicial fechado.**

Ausentes os requisitos autorizadores do decreto prisional, defiro ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Com o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual.

P.R.I.

CARLA DE OLIVEIRA PINTO FERRARI

Juíza de Direito

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**